

智能政务服务中的AI风险与治理探讨

AI在政务服务中可能引发的主要风险

隐私侵犯风险

政务AI系统为提升服务精准度需大量采集用户数据（如身份、面部、行为轨迹等），若缺乏边界控制，易导致敏感个人信息被过度收集或滥用。用户在使用过程中常无意识授权数据调用，例如搜索行为被跨平台用于广告推荐，产生“被监控”感，加剧对数据泄露的担忧。

算法相关风险

算法黑箱：AI决策过程不透明，公众无法获知其判断依据、数据权重及逻辑链条，导致对结果缺乏信任。

算法歧视：训练数据本身隐含偏见（如种族、年龄、地域等），AI可能基于关联性而非因果性做出带有歧视性的判断。例如英国警方曾因AI模型将特定族群与治安风险关联而引发人权争议。

人机交互偏差：导办机器人可能基于预设规则将老年人导向人工窗口，虽出于“便利”考虑，但未尊重用户自主选择权，形成隐性歧视。

责任归属不清

AI非法律实体，无法承担法律责任。当AI审批错误导致企业执照被拒、经营受损时，责任难以界定：是开发者、使用部门（政府）还是用户？

开发商认为仅提供技术工具，不应承担后续使用风险；政府部门则可能推诿为“AI出错”；用户作为受害者亦难自证清白，形成责任真空。

实际案例显示，京津冀智能审批系统因算法不透明，15.7%的企业审批事项引发行政复议，凸显追责机制缺失带来的治理困境。

技术实施与结构性障碍

数字鸿沟：老年群体与年轻人在AI使用能力上存在显著差距，智能化可能加剧公共服务获取的不平等。

公务员适应能力不足：部分基层公务员对新技术接受度低、操作不熟练，影响AI工具效能发挥，甚至干扰用户办事体验。

数据孤岛与系统割裂：如京津冀虽均采用AI大模型，但系统互不联通，导致跨区域业务无法协同，“一网通办”难以落地。

自上而下 vs 自下而上矛盾：省级统建系统难以覆盖基层多样场景；若由基层自建，则易形成部门级数据孤岛，阻碍整体整合。

法律滞后：AI技术迭代速度远超立法进程，现有法律法规难以有效规制新兴风险；如数据确权、算法审计等关键问题缺乏明确依据。

风险治理路径探讨

强化数据治理与隐私保护

推行“最小必要”原则，明确政务AI可采集的数据范围，禁止超范围收集。

借鉴APP管理经验，在政务系统中引入用户知情权与选择权机制，允许用户自主决定数据授权范围。

依托《个人信息保护法》等法规，要求数据处理方公开使用目的、处理者身份、数据接收方及用户权利。

推进政务数据共享法治化

通过《政务数据共享条例》（2025年实施）将部门间数据共享纳入法制轨道，明确数据生产方与使用方的责任边界。

建立“供需对接”机制：需求部门须说明使用依据、场景、范围、方式及时限；供应部门须保障数据质量与安全。

解决公安等核心数据生产部门的顾虑：通过法律明确其在合规共享前提下不承担下游使用不当的责任，同时约束使用方的数据保护义务。

提升算法透明性与可问责性

探索算法解释机制，在不影响商业秘密前提下，向公众提供可理解的决策逻辑说明。

对高风险政务AI应用（如审批、执法辅助）建立算法备案与定期审计制度。

明确“人在环路”原则，关键决策保留人工复核通道，避免完全依赖AI。

